

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1406/2533

ธนาคารเอเชีย จำกัด

โจทก์

นายพิชิต พิริยาพรรณ กับพวก

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงไต้จั่นมอเตอร์ กับ

พวก

จำเลย

นายพิชิต พิริยาพรรณ กับพวก ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 110)

โจทก์ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 23108 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้จำนองไว้กับ โจทก์รวมกับที่ดินแปลงอื่นในราคา 1,650,000 บาท ให้กับผู้ร้องในราคาต่ำเกินไป ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายและให้ทำการขายทอดตลาดใหม่ ผู้ร้องยื่นคำร้อง คัดค้านศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 23108 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 ให้เจ้าพนักงาน บังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101,103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 23108ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 23108ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีทราบ

(เชียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ